

Corretto criterio di misurazione delle insegna postali - sentenza n. 611 del 22/06/2023 la Corte di Giustizia Regionale del Veneto

La questione verte sul **corretto criterio di misurazione e calcolo del dovuto** che, a detta di Poste, dovrebbe tenere conto, del vincolo di connessione che caratterizza le loro insegne pubblicitarie creando un legame complessivo che evidenzia una possibile relazione di interconnessione tra tutti i mezzi esposti presso una singola unità locale. Con la sentenza n. 611 del 22/06/2023 la Corte di Giustizia Regionale del Veneto sezione di Verona, chiarisce i criteri che devono essere seguiti quando si valuta la superficie da assoggettare a Imposta per le insegne esposte presso un determinato luogo d'esercizio: *"Nel caso di specie, è vero che le insegne di esercizio di causa sono di identico contenuto e riferite al medesimo soggetto, ma non è vero che esse sono "in connessione" in quanto non esistono legami di relazione e interdipendenza tra di loro, ognuna si presenta autonoma e autosufficiente rispetto alle altre con effetto di accrescimento della portata pubblicitaria. Non esiste una connessione logica di dipendenza fra le insegne in questione, in modo che ciascuna di esse possa considerarsi componente di un unico messaggio pubblicitario."* Per poter parlare di interdipendenza, vi è la necessità che i mezzi pubblicitari presentino un collegamento strumentale inscindibile fra loro, oltre ad avere identico contenuto, anche se non fossero tutti collocati in un unico spazio o in un'unica sequenza. In definitiva, l'elemento dirimente per capire quando valutare eventualmente l'interconnessione tra diverse diffusioni, risulterà essere proprio la necessità di ravvisare il collegamento inscindibile tra i vari mezzi pubblicitari, caratteristica che oggettivamente non troviamo mai nelle insegne degli uffici postali.

 Allegati

 **Allegato**

